කාගේත් නීතිඥයා

ලංකා නීති අත්පොත

1 වෙනි පරිච්ඡේදය

ලක්දිව උසාවිවලින් පහත සඳහන් වේ.

(1) පොලිස් උසාවිය
(2) රික්වෙස්ට් උසාවිය
(3) දිසත්‍රික් උසාවිය
(4) සුප්‍රීම් උසාවිය
(5) ගම්සභා උසාවි

සිවිල් හා ක්‍රිමිනල් සඳහා කුමක් ද,

(1) ක්‍රිමිනල් හෙවත් අපරාධයන් ගැන නඩු විසඳීම හෝ පටන් ගැනීම ඇතිවන්නේ පොලිස් උසාවිවල වේ. එනම්:- අපරාධයන් නිසා සිරගෙට හෝ දඩගැසීම් ආදි දඬුවම් ඇතිවන වරදවල් ක්‍රිමිනල් නම් වේ. ඒ ගැන විසඳීම හෝ ප්‍රථම ලෙස විභාග කිරීම පොලිස් උසාවියකට භාර වූ කර්තව්‍යයකි.

කොළඹ ගාල්ල ආදි නගරවල පිහිටුවා තිබෙන නාගරික හෙවත් මිනිස්පල් උසාවි ද පොලිස් උසාවිවලට සම වේ.

කෑම ඇඳීම ඉල්වා-දමන නඩු ද විසඳීම අතිරේක පොලිස් උසාවියට අයිති ය.

(2) **රික්වෙස්ට් උසාවියෙහි පැවරිය හැක්කේ (Civil) සිවිල් හෙවත් මුදල් හෝ ඉඩම් හෝ අන්‍ය පුද්ගලික අලාභයන් ගැන නඩු සමණකි.** නමුත් රික්වැස්ට් උසාවියක රු 300 ය කට වැඩි අලාභයක් ඉල්වන නඩුවක් පැවරිය නො හැකි යි. පුරුෂයන් විසින් අත්හරින ලද ස්ත්‍රීන්ටත් දරුවන්ටත් කෑම බීම ලබාගැනීමට නඩුපවරනු ලබන්නේ මෙම උසාවියෙහි ය. එදිනට මෙම උසාවියට අතිරේක පොලිස් උසාවිය යි නම් තබනු ලැබේ.

(3) **දිසත්‍රික් උසාවිවල** (Civil) සිවිල් හෙවත් ඉඩම් මුදල් හෝ අන්‍ය ප්‍රාතලික අලාභයන් ගැන නඩු පැවරිය යුතු යි. නමුත් මෙසේ නඩුවක් සම්බන්ධ වටිනාකම හෝ අලාභය රුපියල් 300 ය කට වැඩිවිය යුතු යි.

පහත සඳහන් කරුණු ගැන ද නඩු පැවරිය යුත්තේ දිසත්‍රික් උසාවියෙහි ය.

(i) බංකලොත් ගැනීම

(ii) දික්කසාදවීම හෝ වෙන්වීම

(iii) යමෙකුගේ මරණයට පසු ඇතිවෙන බුදල් නඩු

(iv) බාලයින් (වයස අවුරුදු 21 කට පහළ වූවන්) හා උම්මත්තකයින්ගේ දේපලාදිය ගැන නඩු.

(v) පොලිස් උසාවියෙහි ප්‍රථම විභාගය කරනු ලැබූ නමුත් තීරණය හා විසඳීම කරනු ලබන සමහර ක්‍රිමිනල් නඩු සමහර විට දිසත්‍රික් උසාවිවල ද විසඳනු ලැබේ.

සුප්‍රීම් උසාවිය

(4) **සුප්‍රීම් උසාවිය** හෙවත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දෙකොටසකට බෙදා තිබේ. එනම්: ඇපැල් නඩු ඇසීම හා මහා අපරාධයන් ගැන නඩු විසඳා තීන්දුව දීමත් ය.

සුප්‍රීම් උසාවියෙහිදී ඒ ඒ නඩු ඇසීමෙහිදී බොහෝවිට නීති විසඳීම ද ඇති වේ. එනම්: නීතියක ව්‍යාකූලව හෝ පැහැදිලි නොවූ තිබුන නියම අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම ය. සුප්‍රීම් උසාවිය විසින් කරනු ලබන මෙසේ නීතියක් ගැන නියම අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සාමාන්‍ය වශයෙන් පනවනු ලැබූ නීතියක් මෙන් ම බලගතු ය. එබැවින් සුප්‍රීම් උසාවිය විසින් ඒසා ප්‍රකාශ කරන ලද නීති රෙකුලාසියකට අනිත්‍යුදු පහල උසාවි ද කීකරු විය යුතු යි. සුප්‍රීම් උසාවිය විසින් සාදනු ලබන මෙබඳු නීතිවලට Caselaw හෙවත් විනිශ්චය නීති කියා කියනු ලැබේ.

---

(5) **ගම්සභා උසාවි** ගැන අප විසින් සසුව විශෙෂ විස්තරයක් කරනු ලබනවා ඇත.

පොලිස් උසාවිවල නඩු

සෑම ක්‍රිමිනල් නඩුවක් ම (සිරගෙට හෝ දඩ දඬුවම් ඇති නඩු) පටන්ගනු ලබන්නේ පොලිස් උසාවියෙහි ය. මෙයින්

බොහෝ නඩු පොලිස් උසාවියෙහි ම විසඳ තීන්දුව දී ඉවර වේ. වඩා බරපතල අපරාධයන් ගැන නඩු පොලිස් උසාවියෙහි ප්‍රථම වශයෙන් විභාගකර දිසත්‍රික් හෝ සුප්‍රීම් උසාවිවල විසඳීමටත් තීන්දුවටත් තබනු ලැබේ. (මෙම පොත අන්තිමයෙහි තිබෙන උප ලේඛනයෙන් එබඳු නඩු කුමක් ද යන්න විස්තර සහිත ව බලාගත හැක.)

පොලිස් උසාවියක දඬුවම් සීමාව.

සාමාන්‍ය වශයෙන් පොලිස් උසාවියකට මේහි පහත සඳහන් දඬුවම්වලට වඩා අධික දඬුවමක් දීය නො හැකි යි.

(i) හමසකට වඩා බරපතල වැඩ ඇතුව හෝ නිකම් සිර දඬුවම්දීම.

(ii) රුපියල් 100 ය කට වඩා දඩගැසීම.

(iii) වයස 16 ක් පමණ වූ අයෙකුට තැලීම (ලඬකා දණ්ඩ නීතිය සංග්‍රහය 15 වෙනි වගන්තිය.)

නමුත් සමහරවිට විශෙෂ නීති අනුව මීට වඩා අධික දඬුවම් දියහැක.

දිසත්‍රික් උසාවියකට දඬුවම්දීමේ බලය.

ක්‍රිමිනල් හෙවත් අපරාධ නඩුවකදී දිසත්‍රික් උසාවියට පහත සඳහන් දඬුවම් දීමට හැකි යි.

(i) අවුරුදු දෙකකට වැඩි නොවෙන සිර දඬුවම්දීම.

(ii) රුපියල් 1000 කට වැඩි නොවෙන දඩයක් ගැසීම.

(iii) තැලීම.

---

2 වෙනි පරිච්ඡේදය

පොලිස් උසාවියට පැමිණිල්ලක් ගෙනෙන විධිය.

පොලිසියට දැන්වීම.

යම්කිසි අපරාධයක් හෝ වැරැද්දක් සිදු වූ වහා ම කළයුතු ප්‍රධාන ම හා අවශ්‍ය කර්තව්‍යයක් ඇත. එනම්: ලඟම තිබෙන පොලිසියට ඒ අය වහා ම හොස් සිය ප්‍රකාශය Police information book නමැති පොලිස් ප්‍රකාශ පොතෙහි සටහන් කිරීම ය. සිදු වූ අපරාධ යක් හෝ වැරැද්දක් ගැන නඩුවකදී පැමිණිලිකාරයෙකු හෝ විත්තිකාරයෙකු හෝ සාක්ෂිකරුවෙකු විසින් මෙම පොලිස් පොතෙහි කරනු ලබන ප්‍රකාශයෙහි සත්‍යතාවය ගැන සැම නඩු

කාරවරුම් තද විශ්වාශයක් දක්වත්. මත්තීසා ද සම්කිසි වරදක් හෝ අපරාධයක් සිදු වූ අවස්ථාවෙහි ම පොලිස් පොතෙහි මෙසේ කරනු ලබන සටහන ඉතාමත් සත්‍යවාදී ප්‍රකාශයක් මෙන් ඔවුහු පිළිගන්නා හෙයිනි. සෑම අතින් ම සත්‍යවාදී වූ පැමිණිලිකරුවන්ගේ හෝ විත්තිකරුවන්ගේ ප්‍රකාශයන් පොලිස් පොතෙහි සටහන් නො කිරීම හෝ වැරදි ලෙස සටහන් කරනු ලැබීම නිසා උසාවිවලදී නඩු අහන දැමීමට සිදුවන්නේ මේ හෙයිනි. කොටින් කියහොත් ක්‍රිමිනල් හෝ සිවිල් නඩුවක ලබිතා නීතිය අනුව අත්තිවාරම ඇති වී තිබෙන්නේ මෙම පොලිස් පොතෙහි කරනු ලබන ප්‍රකාශය උඩ ය. එබැවින් ක්‍රිමිනල් හෝ සිවිල් නඩුවලදී පොලිස් පොතෙහි කරනු ලබන ප්‍රකාශයෙහි වැදගත් කම සීමා නො කළ හැකි තරම් වැදගත් බව සැලකිය යුතු යි.

පොලිස් පොත
Police Information Book.

ලක්දිව සෑම පොලිසියෙහි ම මෙසේ ප්‍රකාශයන් සටහන් කිරීමට පොත් තිබේ. මෙම පොතෙහි සටහන් කිරීම භාරව සිටින පොලිස් නිලධාරියාට බොහෝවිට රිසාව්සාජන් කියනු ලැබේ. ඕනෑම හොනෙකු විසින් කරනු ලබන ප්‍රකාශයක් සටහන් කිරීමට ඔහු බලවී සිටින බැව් සැලකිය යුතු යි. ඔහු විසින් පොලිස් පොතෙහි මෙම සටහන් දැනට කරනු ලබන්නේ ඉංග්‍රීසියෙනි. (සිංහල දෙමළ භාෂාවලින් ද මෙම ප්‍රකාශයන් සටහන් කිරීමට සමසමාජ යෝජනාවක් දැන් මන්ත්‍රණ සභාව ඉදිරියට පැමිණ තිබේ.) ප්‍රකාශය කරන තැනැත්තා ඉංග්‍රීසි දන්නෙහි නම් පොලිස් නිලධාරියා විසින් සිය ප්‍රකාශය සත්‍ය ලෙසට තබාදැයි යනු ප්‍රථමයෙන් පරීක්ෂාකර බලා ඊට අත්සන් කළ යුතු යි. ප්‍රකාශය කරන්නා ඉංග්‍රීසි නොදත් අයෙක් නම් එම ප්‍රකාශය පසුව භාෂාවෙන් පොලිස් නිලධාරියා විසින් කියවනු ලබනවා ඇත. වැරදි සහිත ව බොහෝවිට පොලිස් නිලධාරීන් විසින් සටහන් කරනු ලබන්නේ සිංහල පමණක් දත් ප්‍රකාශකරන්නන්ගේ සටහන් ය. ඉංග්‍රීසි නො දත් ප්‍රකාශකයා ඊට අත්සන් කළ යුත්තේ භාෂාවෙන් පොලිස් නිලධාරියා කියෙව්මාට පසු හා බොහෝ දුර තව පරීක්ෂාකළාට පසු බැව් විශෙෂ වශයෙන් සැලකිය යුතු යි. ඉංග්‍රීසි දන්නා අයෙක් සමග පොලිසියට ගොස් සිය ප්‍රකාශය සටහන් කරවා එහි සත්‍යය පරීක්ෂා කිරීම මැනවැයි අපි අවවාද කරමු. මෙබඳු සටහන් කිරීම භාරව සිටින්නේ ඉංග්‍රීසි යම්තමින් කටගාගත් පොලිස් නිලධාරියෙකි. එබැවින් ප්‍රකාශකයාගේ

සිංහල ප්‍රකාශය සමහරවිට වැරදි ඉංග්‍රීසි කීසා පොලිස් පොතෙහි වෙනම තේරුමක් දක්වා යි. මෙබඳු දෙෂයන් හා පොලිස් පක්ෂ වාදිතම්නුත් ඇතිවෙන දෙෂ ඉංග්‍රීසි දත් අයෙක් සමඟ පොලිසියට කාමෙන් මඟහැර ගැනීමට පිළිවන.

පොලිස් නිලධාරියාගේ ප්‍රතික්ෂෙප කිරීම ගැන ප්‍රතිකර්ම.

පොලිස් පොතේ සිය ප්‍රකාශයන් සටහන් කරවා ගැනීමට සෑම සත්‍ර පුරුෂයාටම ඉංග්‍රීසි නීතියෙන් බලයක් ඇත. ප්‍රකාශය සටහන් කරන පොලිස් නිලධාරියාට උවමනා විධියට නොව ප්‍රකාශකයාට උවමනා සැටියට ද සටහන් කිරීමට බලයක් ඇත. නමුත් මහජනයාට මෙබඳු බලයක් තිබෙන බව නුහුත් බොහෝ දෙනෙකුට අවබෝධ වී නැත. එබැවින් බොහෝවිට පොලිස් පොත භාර නිලධාරියා සටහන බොහෝවිට ප්‍රතික්ෂෙප කරයි. හේ නැතහොත් ඔහුව උවමනා විධියට මිස ප්‍රකාශකයාට උවමනා විධියට සටහන් නො කරයි. මෙබන්දක් සිදු වූ විට දැනට තිබෙන විධියට කළ යුතු එක ම ප්‍රතිකර්මය නම් වහා ම කාරණා සඳහන්කර ලිපියක් (ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහලෙන්) සඩදෙශ භාර ඇමතිවරයාට ද, පොලිස් ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල්ට ද හැරීම යි. එසේ අරිනු ලබන ලිපියෙහි කොපියක් සරින්නා ලහ ද තබාගත යුතු යි. දෙවෙනුව එම පොලිසියට නුදුරු අනිත් පොලිසියටගොස් එහි ඉහත පොලිසිය විසින් සිය ප්‍රකාශය ප්‍රතික්ෂෙප කළ බව සඳහන් කරමින් සිය සම්පූර්ණ ප්‍රකාශය කළ යුතු යි. මීලඟට කළ යුත්තේ තම පලාතෙහි රාජ්‍යසභා මන්ත්‍රීවරයා වෙත මෙය දැනුම් දීම යි. පොලිස් නිලධාරීන්ට විරුද්ධව කරනු ලබන චෝදනාවන් අන්‍යාශීත ප්‍රකාශයන්වලට ද මෙසේ නීති විරෝධ ලෙස ප්‍රතික්ෂෙප කිරීම නැතහොත් ප්‍රකාශකයාට හසා එලවා දමනු ලැබීම බොහෝ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ සිරිතකි. එබන්දක් සිදු වූවිට ද, ඊට ප්‍රතිකර්මය ඉහත මෙන් විය යුතු යි.

ගම්මුලාදැනීන්ගේ රපෝර්තය.

ගම්බද ගම්මුලාදැනීන්ට ද යම් වරදක් හෝ අපරාධයක් දැන්වීම යෙහෙකි. තමන්ට මහාජනයා විසින් කරනු ලබන ප්‍රකාශයන් ලියා ගැනීමට ආණ්ඩුව විසින් ඔවුන්ට පොත් දී තිබේ. එම පොතෙහි ගම්මුලාදැනියා ප්‍රකාශකරන්නා විසින් කරනු ලබන ප්‍රකාශය සත්‍ය ලෙස ලියාගත යුතු යි. ගම්මුලාදැනි යෙක් ලහ රපෝර්තු පොතක් ද ඇත. එම රපෝර්තු කොපියක්